Me Octave Brice TOPANOU
Huissier de Justice
COTONOU

COPIE

CITATION DIRECTE

L'an deux mille treize

Et les quatre (04) et sept (07) Juin

A la requête

1-Madame Honorine BAH FELIHO, Enseignante à la retraite de nationalité béninoise,

2-Monsieur Albin FELIHO, Directeur de Société, de nationalité béninoise,

3- Madame Lise FELIHO épouse AÏNADOU, Employée de bureau de nationalité béninoise

Tous héritiers de feu Jean Florentin FELIHO demeurant et domiciliés au carré 30 bis Tokpa Xoxo Cotonou assistés de **Maître Victorien Olatoundji FADE**, Avocat au Barreau du Bénin demeurant Avenue Mgr de SOUZA, carré n° 122, Immeuble Agence BOA Sodjèatimè 2ème Etage, Akpakpa Cotonou, 09 BP 384 Tél. /fax : 21 33 68 48, Cell : 90 98 96 66 / 95 95 55 17 – E-mail : cabvof@yahoo.fr .

Nous,

Octave Brice TOPANOU, Huissier de Justice près le Tribunal de 1ère Instance de 1ère Classe et la Cour d'Appel de Cotonou, inscrit au tableau de la Chambre Nationale des Huissiers du Bénin sous le N°16, y demeurant et domicilié au lot 1277 Houéyiho, Rue derrière la Pharmacie Houéhiyo, immeuble Arab Contractors, 01 BP : 699 Cotonou, Tél : 21-30-87-22/21-15-14-78

Avons donné citation directe à :

1- **Monsieur Edgard Sanvi COUAO-ZOTTI,** de nationalité béninoise, Directeur de Publication du Quotidien **« LA NATION »** demeurant et domicilié ès-qualité au siège dudit Quotidien sis à Cotonou, quartier Ahouanlèko Cadjèhoun, Tél : 21-30-11-52, où étant et parlant à :

2- **Monsieur Gilles FELIHO**, de nationalité béninoise, demeurant et domicilié au 60 rue G. Eiffel 94000 CRETEIL France, où étant et parlant à : son secrétariat particulier qui a reçu copie et a visé l'original.

Mention: Le requis ayant son domicile à l'extérieur, conformément à la loi, je me suis rendu au secrétariat du parquet du procureur de la république, où copie du présent a été délaissée. Une autre copie lui sera envoyée avec accusé de de réception

D'avoir à comparaître, et se trouver en présence de monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de première Classe de Cotonou à qui dénonciation du présent exploit est faite conformément à l'article 108 de la loi N°97-010 du 20 Août 1997, le **Mercredi 16 Juillet 2013** à **Huit heures (8H)** du matin et jours suivants s'il y a lieu à l'audience et par devant le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou statuant en matière correctionnelle des Citations Directes en la salle ordinaire de ses audiences séant au Palais de Justice de ladite ville.

POUR :

Attendu que les requérants résidents au Bénin sont tous héritiers de feu Jean Florentin FELIHO au même titre que les sieurs Florentin-Lin, Gilles FELIHO et Mademoiselle Nina FELIHO ;

Attendu que dans sa parution N°5713 du jeudi 04 avril 2013 dont extrait, le Quotidien « LA NATION » a publié à la page 8 un communiqué prétendument demandé par la succession de feu FELIHO Jean Florentin suite à l'Arrêt N°28/2012 rendu le 30 Août 2012 par la Cour d'Appel de Cotonou ;

Attendu que dans ledit communiqué, il est écrit ce qui suit dans un 1er point intitulé :

1-Le contexte:

Après avoir soutenu que feu Jean Florentin FELIHO était décédé sans avoir laissé de testament, certains cohéritiers, les mêmes, ont fini par produire, deux mois après le décès du de cujus, un testament olographe. Les conditions de découverte et d'ouverture restent inconnues à ce jour. Plus de deux ans après le décès de feu Jean Florentin FELIHO, ces mêmes cohéritiers n'ont jamais cherché à exécuter ledit testament et font obstruction au partage. Ils s'approprient donc, grâce à des complicités, en violation du testament dont ils se prévalent et de la loi, les biens de la succession avec pour conséquence l'exclusion de l'un des cohéritiers. Par ailleurs, les biens qu'ils n'ont pu s'approprier sont laissés en péril, tel le cabinet d'avocat de feu Jean Florentin FELIHO

qui a été liquidé et dont les précieux ouvrages ont été envoyés à Pahou, où chacun le sait, il y a beaucoup de juristes.

De même une somme de près de quatre vingt millions (80.000.000) de F CFA a été abandonnée par ces mêmes cohéritiers dans les livres de la Banque AIB, aujourd'hui en faillite.... »

Attendu qu'à la fin dudit communiqué prétendument rédigé le 03 avril 2013, il est fait mention de ce qui suit :

« La succession J F FELIHO remercie tout un chacun ».

Attendu que ce communiqué lancé sur fond d'accusations de tout genre des requérants qui ne s'y reconnaissent pas a été prétendument fait à la demande de la succession Jean Florentin FELIHO ;

Que pour en avoir le cœur net, sommation interpellative a été servie au Quotidien « LA NATION » à la requête de monsieur Albin FELIHO suivant exploit en date du 05 avril 2013 de Maître Octave Brice TOPANOU, Huissier de Justice à Cotonou ;

Attendu qu'en réponse à cette sommation interpellative, le Directeur Général de l'Office National d'Imprimerie et de Presse (ONIP) a adressé le 11 avril 2013 une correspondance à l'Huissier Instrumentaire au terme de laquelle il a énoncé que l'auteur du communiqué est **M. Gilles FELIHO, frère direct de ceux qui ont esté devant vous. M. Gilles FELIHO a fait publier un communiqué dont il a honoré la facture dont copie ci-jointe ;**

Attendu qu'il ressort pourtant dudit communiqué que monsieur Gilles FELIHO n'a aucun titre de représentation de la succession Jean Florentin FELIHO puisqu'il y est fait mention de ce que Maître Lazare CRINOT est nommé Administrateur de la succession Jean Florentin FEHILO par la *décision visée par le même communiqué;*

Attendu que cette publication dont les requérants ne sont nullement informés préjudicie gravement à leurs intérêts tant elle porte à faire croire qu'ils dilapident certains biens *successoraux et en négligent d'autres;*

Attendu que les allégations et imputations ci-dessus relevées sont constitutifs du délit de diffamation prévu et puni par les dispositions des articles 83,86,89 et 100 et suivants de la loi N°97-010 du 20 Août 1997 portant libéralisation de l'espace audiovisuel et des dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin;

Attendu qu'il échet de recourir à justice pour voir condamner les requis à telle peine qu'il appartiendra, en application des dispositions précitées ;

Attendu en outre que les requis ont causé aux requérants des préjudices énormes qui, du fait des imputations fausses, calomnieuses et méprisantes colportées au-delà des frontières, méritent juste réparation ainsi qu'il sera évalué devant le Tribunal;

Attendu qu'il convient d'ordonner la publication du Jugement à intervenir en grosse manchette, en première page aux frais des requis dans les journaux ci-après : la Nation, le Matinal, l'Aurore, le Matin, les Echos du jour, le Progrès, le Point au quotidien, le Journal ivoirien Fraternité-Matin, le Journal sénégalais le Soleil de Dakar, le Journal burkinabè l'indépendant et tous autres organes de presse de tous les pays où il se révélera que les éditions incriminées ont été diffusées ;

Qu'il échet enfin de condamner les requis au paiement de tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

Voir venir les requis, auteurs de l'article incriminé ;

- Recevoir l'action des requérants en vertu des dispositions des articles 40 et 41 de la loi N°60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de presse et des articles 108 et suivants de la loi N°97-010 du 20 Août 1997 portant libéralisation de l'espace audio visuel et des dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de Presse et de communication audio visuelle en République du Bénin ;

- Déclarer monsieur Edgard Sanvi COUAO-ZOTTI coupable du délit de diffamation envers les requérants et le condamner à telle peine de droit par application des articles 83,86,89,100 et suivants de la loi N°97-010 du 20 Août 1997 ;
- Déclarer pour sa part le sieur Gilles FELIHO complice du délit de diffamation envers les requérants et le condamner à telle peine de droit par application des articles 83,86,89,100 et suivants de la loi N°97-010 du 20 Août 1997 ;
- Voir ordonner la publication du jugement à intervenir en grosse manchette, aux frais des requis dans les journaux ci-après : la Nation, le Matinal, l'Aurore, le Matin, les Echos du jour, le Progrès, le Point au quotidien, le Journal ivoirien Fraternité-Matin, le Journal sénégalais le Soleil de Dakar, le Journal burkinabè l'indépendant et tous autres organes de presse de tous les pays où il se révélera que les éditions incriminées ont été diffusées ;
- Voir condamner les sieurs Edgard Sanvi COUAO-ZOTTI et Gilles FELIHO à réparer l'entier préjudice causé aux requérants ainsi qu'il sera évaluer devant le Tribunal, et ce, sans préjudice des conclusions qui pourront être prises par le Ministère Public ;

SOUS TOUTES RESERVES
A CE QU'ILS N'EN IGNORENT

Et nous leur avons, étant et parlant comme ci-dessus remis et laissé à chacun d'eux avec dénonciation au Ministère Public près le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou dont l'intervention est requis conformément à la loi, copie du présent exploit dont le coût est de :

ORIGINAL :
COPIE :

Me Octave Brice TOPANOU
Huissier de Justice Cotonou